REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana Balduini

ha pronunziato la seguente

SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16871 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente

TRA

Parte_1 **(CF:** *C.F._1* **),** elettivamente domiciliata in Via Largo Antonio Sarti, 4 Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Aldo Barduagni, che la rappresenta e difende per procura in atti.

ricorrente

E

Controparte_1 **CF:** *P.IVA_1* **)**, elettivamente domiciliata in Via Carlo Poma 4 Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Bartolomeo Rampinelli Rota, che la rappresenta e difende per procura in atti.

GEOM. *Parte_2* **(C.F.** *C.F._2* **IN PROPRIO E N.Q. DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI** *Controparte_2* **.F.** *P.IVA_2* elettivamente domiciliato alla Circonvallazione Trionfale 78 Roma presso lo studio del suo procuratore Avv. Silvana Meliambro che lo rappresenta e difende per procura in atti unitamente e disgiuntamente All'avv. Vincenzo Campellone.

Resistenti/interveniente volontario

Controparte_3 **(P.I.** *P.IVA_3* elettivamente domiciliata alla Via Monte Zebio 37 Roma presso lo studio del suo procuratore Avv. Alessandro

Graziani, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi del Foro di Milano, per procura in atti

Terza chiamata

OGGETTO: Nullità del contratto – Annullabilità del contratto - Ripetizione di indebito e risarcimento del danno

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

nell'udienza del 03/10/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 07/03/2023, la *Parte_1 [...]* (di seguito, per brevità *Parte_1* ") ha esposto che:

- con *"Contratto di Locazione di Immobile ad uso non abitativo"* dell'1/11/2021, le parti convennero la locazione di un immobile di proprietà di *CP_1 [...]* sito in Roma alla Via del Nazareno n. 12 per uso esclusivo "*Gelateria*";
- prima di addivenire alla stipula del contratto la locatrice conferì al Geom. *[...] Parte_2* l'incarico di redigere una perizia sulla legittimità edilizia dell'immobile concesso in locazione ed il geometra attestò detta conformità;
- successivamente, tuttavia, il *CP_4* di Roma rigettò la SCIA deducendo l'impossibilità di derogare al vincolo urbanistico gravante sull'immobile oggetto di locazione.

Sulla base di queste premesse, ha chiesto:

a) in via principale, dichiarare la nullità del contratto, per impossibilità originaria della prestazione e conseguentemente condannare la parte resistente alla restituzione dell'importo 154.543,00 tutti documentati (di cui euro 15.808,00 a titolo di canoni versati, euro 6.115,00 a titolo di stipendi pagati, euro 480,00 a titolo di spese condominiale anticipate ed euro 132.140,24 a fronte dei lavori di lavori di ristrutturazioni, arredi, macchinari e prodotti non più fruibili), oltre all'importo di € 871.048,32 quale risarcimento dei danni patrimoniali o nella diversa somma che risulterà;
b) in subordine,
   1) accertare e dichiarare l'annullabilità del contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1427-1428 del Codice civile, ed alla restituzione dell'importo 154.543,00 (di cui euro 15.808,00 a titolo di canoni versati, euro 6.115 a titolo di stipendi pagati, euro 480,00 a titolo di spese *CP_5* anticipate ed euro 132.140,24 a fronte dei lavori di lavori di ristrutturazioni, arredi, macchinari e prodotti non più fruibili), oltre all'importo di € 871.048,32 quale risarcimento dei danni patrimoniali per avere confidato nella validità del contratto, o nella diversa somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia;

2) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti per inadempimento della parte locatrice e condannare parte resistente al risarcimento del danno per inadempimento ed alla restituzione dell'importo 154.543,00 (di cui euro 15.808,00 a titolo di canoni versati, euro 6.115 a titolo di stipendi pagati, euro 480,00 a titolo di spese condominiale anticipate ed euro 132.140,24 a fronte dei lavori di lavori di ristrutturazioni, arredi, macchinari e prodotti non più fruibili), oltre all'importo di € 871.048,32 quale risarcimento dei danni patrimoniali, o in quella diversa somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia;
3) accertare e dichiarare solidamente responsabili *Controparte_1* e il Geometra *Parte_2* per i motivi suesposti, e condannare in solido *[...]* *Controparte_1* e il Geometra *Parte_2* alla restituzione dell'importo 154.543,00 (di cui euro 15.808,00 a titolo di canoni versati, euro 6.115 a titolo di stipendi pagati, euro 480,00 a titolo di spese condominiale anticipate ed euro 132.140,24 a fronte dei lavori di lavori di ristrutturazioni, arredi, macchinari e prodotti non più fruibili), oltre all'importo di € 871.048,32 quale risarcimento dei danni, o in quella diversa somma ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia;

Con rifusione di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.

Costituitisi in giudizio:

- la *Controparte_1* ha contestato il fondamento della domanda, evidenziando che nelle intenzioni iniziali i locali avrebbero dovuto essere adibiti a tabaccheria e che, comunque sarebbe stato onere del conduttore assumersi gli oneri di verifica della possibilità di mutare la destinazione d'uso del bene.
  Ha poi aggiunto di essersi rivolta al Geom. *Parte_2* su richiesta della conduttrice e di essersi limitata a conferirgli l'incarico per l'ottenimento del certificato storico commerciale del locale e per verificare la sua legittimità edilizia dell'immobile in quanto *"interessata esclusivamente a conoscere l'accertamento della legittimità edilizia e urbanistica dell'unità da concedere in locazione… nello spirito di cooperare con il Conduttore"*.
  Ha, inoltre, sottolineato la persistenza dell'utilizzo dei locali da parte della conduttrice anche successivamente al provvedimento di diniego del *CP_4* di Roma ed ha concluso chiedendo:
  a) nel merito e in via principale, rigettare il ricorso;
  b) nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e/o dichiarare la risoluzione del rapporto locativo per inadempimento della *Parte_1* *[...]* con condanna di quest'ultima all'immediato rilascio dell'immobile libero da cose e persone e con condanna della medesima al pagamento dei canoni fino all'effettivo rilascio, oltre interessi maturati e maturandi fino al giorno del pagamento;
  c) nel merito ed in via riconvenzionale, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande di controparte, accertare e/o dichiarare anche ai sensi degli artt. 1176 e 2236 c.c., ovvero ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., la

responsabilità del geom. *Parte_2* a corrispondere tutte le somme che *Controparte_1* dovesse essere condannata a corrispondere e/o a restituire al Ricorrente a qualsiasi titolo;

d) nel merito ed in via estremamente subordinata: accertare e/o dichiarare, in ogni caso, il concorso di colpa da parte del ricorrente e/o da parte del geom. *[...]* *Parte_2* nella causazione dell'evento e pertanto statuire anche in relazione alla gradazione delle reciproche responsabilità.

In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di causa, oltre Iva e Cpa, oltre al rimborso spese forfettario ed accessori vari tutti;

- il Geom. *Parte_2* in proprio e n.q. di legale rappresentante di *CP_2* *[...]* ha eccepito pregiudizialmente la carenza di legittimazione passiva del geom *Parte_2* in proprio, rilevando che l'incarico professionale era stato conferito dalla *CP_1* alla *Controparte_2* el merito ha comunque rilevato la correttezza dell'attività svolta da *CP_2* , nonché l'esorbitanza dei danni lamentati ed ha concluso chiedendo, previa autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di Assicurazione *Controparte_6* *[...]* :

  a) nel merito, il rigetto della domanda anche in ragione delle comunicazioni non corrette ricevute dalla *Controparte_1* al momento del conferimento dell'incarico;

  b) in via subordinata, nell'ipotesi di riconoscimento di alcuna responsabilità professionale di geometra, condannare la *Controparte_7* ed per l'effetto dichiarare il suo assicuratore *Controparte_6* *[...]* tenuto a garantirla e manlevarla in virtù della polizza per responsabilità civile prima menzionata, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto eventualmente tenuti a pagare alla *Parte_1* *[...]* ed alla *Controparte_1* per il danno preteso, nei limiti in cui tale danno sarà accertato in corso di causa e comunque nell'entità minore rispetto a quella richiesta e solo laddove sussista un nesso con il parere professionale reso.

  Il tutto con condanna alle spese di lite.

Si è, infine costituita in giudizio anche la terza chiamata *Controparte_3* *[...]* la quale ha eccepito pregiudizialmente la carenza di legittimazione passiva del geom. *Parte_2* e nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda, anche sul rilievo della temporaneità del divieto di esercitare l'attività di laboratorio artigianale di gelateria.

Ciò posto ha chiesto:

a) in via principale, rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'geom. *Parte_2* nei suoi confronti previo rigetto delle domande svolte nei confronti del geom. *Parte_2* in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità allo stesso riferibile nell'esecuzione del suo incarico in relazione ai fatti dedotti nel presente giudizio;

b) in subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate nei confronti del geom. *Parte_2* nonché della domanda di manleva e garanzia da quest'ultima

formulata nei confronti di *Controparte_3*, statuire la condanna di quest'ultima a garantire e manlevare il geom. *Parte_2* tenendo conto dei limiti dei massimali e delle franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti.

****

All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:

- nell'anno 2021 la *CP_1* venne contattata dai sig.ri *CP_8* e *[...]* *Parte_1*, figli della Sig.ra *Parte_3* in merito alla locazione dell'immobile sito in Roma al Largo Nazareno 12 ed il 14/4/2021 la sig.ra *Pt_3* unitamente al figlio *Pt_1*, nella qualità di promissari conduttori, e la *CP_1* quale promissaria locatrice, sottoscrissero un contratto preliminare di locazione dell'immobile da destinarsi ad attività di tabaccheria e, solo in caso di mancanza delle autorizzazioni necessarie, da destinarsi ad uso gelateria. Ciò *"a condizione che il Geometra incaricato accerti la legittimità edilizia dell'immobile stesso per tale destinazione e assenza di vincoli. In quest'ipotesi è riconosciuta al Conduttore la facoltà di far intestare il contratto definitivo di locazione al Sig. Parte_1 "* (cfr. doc. 2 fasc. *CP_1*;
- la *CP_1* incaricò poi il Geom. *Parte_2* di verificare la legittimità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto della locazione e quest'ultimo, con perizia del 17/6/2021, attestò la compatibilità dell'immobile con "*l'attività di 'Laboratorio di gelateria'"* (cfr. doc. 2 fasc. ricorrente);
- successivamente, con *"Contratto di Locazione di Immobile ad uso non abitativo"* dell'1/11/2021 (cfr. doc. 1 fasc. ricorrente) *CP_1* e la *Parte_1* convennero la locazione dell'immobile sopracit. *"da adibirsi ad uso esclusivo Parte_1 "* (art.1); per la durata di sei anni e con decorrenza dall'01.01.2021 (art. 2); al canone mensile di € 1.580,00 oltre IVA (art. 3); con onere per la conduttrice di eseguire i *"lavori di personalizzazione degli spazi solo dopo l'approvazione urbanistica edilizia catastali"* e con la previsione *"che una volta terminati i lavori, le relative certificazioni di legge ed eventuali aggiornamenti catastali ed urbanistici che si rendano necessari a seguito dei lavori della parte Conduttrice dovranno essere ottenute dalla Parte Conduttrice e rilasciate in copia alla parte Locatrice…la Parte Conduttrice dichiara che l'immobile è adatto all'uso convenuto"* (art.6);
- con provvedimento dell'11/07/2022 *Parte_4* dichiarò tuttavia inefficace la SCIA presentata dalla ricorrente in data 20/6/2022 specificando che il locale in questione risultava tutelato da un'attività del settore non alimentare (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente);
- eccepita l'inutilizzabilità del bene locato all'utilizzo contrattualmente stabilito, la conduttrice, con missiva del 9/11/2022, comunicò l'intervenuta risoluzione del contratto e formulò richiesta di risarcimento danni (cfr. doc. 8 fasc. ricorrente);
- nel contempo, la ricorrente sospese il pagamento dei canoni, maturando alla data del maggio 2023 un debito pari ad € 13.757,30, ed omettendo la riconsegna del locale.

Ciò posto in punto di fatto, deve pregiudizialmente essere rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del Geom. *Parte_2* risultando evidente la commistione dell'attività resa dal medesimo in proprio e n.q. di amministratore unico della *Controparte_2* così come può trarsi dall'esame della perizia in atti, laddove il convenuto dichiarò personalmente (e non nella qualità) di aver agito su mandato di *CP_1*

Quanto poi alla dedotta erroneità delle conclusioni cui giunse il perito, se è pur vero che correttamente il geometra rilevò l'assoggettamento del locale alla disciplina delle attività tutelate tutela, giunse tuttavia all'erronea conclusione secondo cui "*l'attività di "Parte_5 di Parte_1" risulta essere compatibile con le attività insediabili nel locale".*

Tale attestazione - astrattamente corretta – non considerava la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del Regolamento n. 47 del 2018 (così come modificato dalla Deliberazione n. 49 del 25 giugno 2019) secondo cui, in caso di cessazione, per chiusura definitiva di una delle attività tutelate, negli stessi locali era consentita esclusivamente l'attivazione di una delle attività commerciali o artigianali tutelate appartenenti al medesimo settore/tipologia alimentare o non alimentare e, nel caso di specie, essendo il locale stato previamente adibito a barbiere non vi si sarebbe potuta insediare un'attività alimentare.

Nonostante queste premesse, la domanda risarcitoria non merita tuttavia accoglimento dovendosi considerare che "*Nella locazione di immobili per uso diverso a quello abitativo, il carattere abusivo dell'immobile o la mancanza di titoli autorizzativi necessari o indispensabili ai fini dell'utilizzo della "res" (secondo la sua intrinseca destinazione economica o conformemente all'uso convenuto) dipendenti dalla situazione edilizia del bene non incidono sulla validità del negozio, né costituiscono vizi della cosa locata agli effetti dell'art. 1578 c.c., ma possono configurare un inadempimento del locatore alle proprie obbligazioni, astrattamente idoneo a incidere su un interesse del conduttore, al quale ultimo spetta l'onere di allegare e provare il concreto pregiudizio sofferto in conseguenza dell'abusività del cespite, senza che possa prospettarsi in tale caratteristica un danno "in re ipsa"* (cfr. Cass. Sez. 3, n. 17557, del 21/08/2020).

Ed inoltre "*Nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo*

se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente la mera enunciazione, in contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore" (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14067, del 22/05/2023).

E dunque il mero rigetto della SCIA da parte del ricorrente non appare sufficiente per la declaratoria di nullità, né di annullabilità del contratto di locazione, in ciò dovendosi vieppiù considerare che:

1) sarebbe stato onere del conduttore in virtù del contratto preliminare sopracit. accertare che l'immobile fosse idoneo all'esercizio della gelateria (cfr. pag. 1 "*Il Locatore si rende disponibile a concedere la locazione anche ad uso gelateria qualora l'immobile sia idoneo a tal destinazione* (..)" e "*si renderà il Conduttore garante del contratto definitivo per l'adempimento di tutte le obbligazioni che saranno a Suo carico"*);
2) nel caso di specie la dedotta non conformità all'uso del locale, non ha in concreto assunto alcuna valenza sul piano della persistente conservazione dell'equilibrio contrattuale e della conveniente soddisfazione degli interessi della conduttrice, avendo quest'ultima pacificamente goduto in modo pieno e senza contestazioni o limitazioni di sorta del bene concesso in locazione anche successivamente alla determinazione del Comune di Roma, così come risulta dalle stesse fatture allegate in atti, che mostrano la persistenza dell'attività della gelateria anche in epoca successiva al 20/05/2022, quando cioè il signor *Parte_6* aveva già ricevuto la notificazione del divieto alla prosecuzione dell'attività.

Da ultimo, la ricorrente non ha nemmeno dimostrato il concreto pregiudizio patito in conseguenza del lamentato inadempimento della locatrice, avendo omesso la produzione dei bilanci societari ed essendosi limitata a versare in atti prevalentemente fatture prive dell'attestazione del relativo pagamento (cfr. fatture relative ai consumi d'acqua, fatture per acquisti delle materie prime da destinare all'esercizio commerciale di cui l'ultima reca la data del settembre 2022). Documenti da cui – come sopraevidenziato - emerge l'avvenuto proseguimento dell'attività imprenditoriale pur dopo la notifica del provvedimento amministrativo di *Parte_4* (in merito all'utilizzabilità di detta documentazione in senso sfavorevole alla parte che lo ha prodotta vedasi Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19241, del 12/07/2024).

Alla luce di quanto sopra, non può ritenersi attestato il pregiudizio nella misura lamentata e l'omesso pagamento dei canoni non può ritenersi giustificato in ciò dovendosi vieppiù rilevare che: *"La sospensione totale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo, altrimenti, un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, atteso che il principio "inadimplenti non est adimplendum" non può prescindere dall'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che l' inadempimento della parte locatrice, consistito nell'aver concesso in locazione abitativa locali destinati ad uso ufficio ed in precarie condizioni strutturali, aggravate da scosse*

sismiche, nonché nell'aver omesso di provvedere ad interventi di messa in sicurezza, non legittimasse la totale sospensione del pagamento del canone da parte del conduttore, il quale aveva continuato ad occupare l'immobile e si era rifiutato di consegnare le chiavi, mostrando univocamente un persistente interesse a conservare la disponibilità del bene locato)" (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11783, del 12/05/2017).

Conclusivamente la domanda proposta da *Parte_1* di *[...]* *Parte_1* deve essere rigettata, mentre vanno accolte la richiesta di risoluzione e di rilascio avanzate da *Controparte_1*

Considerata la reciproca soccombenza, la natura e l'esito del giudizio ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,

RIGETTA

la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* e *Parte_2*

DICHIARA

la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della *[...]* *Parte_1* che condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in Roma, Largo Nazareno 12, distinto al NCEU del Comune di Roma, al Foglio 478, part. 174, sub. 1, Categoria C71, classe 7, rendita catastale € 3.437,28

COMPENSA

interamente tra le parti le spese di lite.

Roma, 03/10/2024

Il Presidente – Giudice monocratico
Maria Tiziana Balduini